

เพื่อเกษตรกรรม บุคคลดังกล่าวจึงย่อมสันนิษฐานสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๓) ข. ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหาอำนาจพิจารณากำหนดแผนผังและจัดแบ่งแปลงที่ดิน ตลอดจนอนุมัติแผนงานและโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในที่ดินที่มีได้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินแต่อย่างใดไม่ เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการฯ ว่า ตนได้ใช้อำนาจดำเนินการนอกเขตปฏิรูปที่ดิน คณะกรรมการฯ ย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๑๙ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังและการจัดแบ่งแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินและแผนงานและโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ถูกต้องกับข้อเท็จจริงได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) เลขที่ ๕๒ เนื้อที่ ๘๓ ไร่ ๑ งาน ๑๙ ตารางวา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ต่อมาได้มีผู้ร้องเรียนว่า การดำเนินการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในจังหวัดภูเก็ตมีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ผลการสอบสวนปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติการเป็นเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นอกจากนี้ ยังตรวจสอบพบว่าที่ดินตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ ของผู้ฟ้องคดีมีบางส่วนอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดินด้วย คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจึงได้สรุปความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อพิจารณาซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีสันนิษฐานสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ให้เพิกถอนการจัดที่ดินในส่วนที่อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน และให้เพิกถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๕๒ ของผู้ฟ้องคดี ต่อมา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และให้ผู้ฟ้องคดีพร้อมบริวารออกไปจากที่ดินภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีสันนิษฐานสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เพิกถอนคำสั่งเพิกถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๕๒ และเพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีพร้อมบริวารออกจากที่ดิน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บุคคลผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินจะต้องเป็นเกษตรกร กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยพิจารณาจากการใช้เวลาส่วนใหญ่ในรอบปีเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมแห่งท้องที่นั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีรายได้จากการทำสวนมากกว่ารายได้จากการค้าขายก็ตาม แต่การพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพหลักเป็นเกษตรกรรมหรือไม่ หาได้พิจารณาจากรายได้เท่านั้น แต่ต้องพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีใช้เวลาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และทำประโยชน์ในที่ดินหรืออำนวยการทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเองอย่างเต็มความสามารถหรือไม่ แม้ว่ารายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะน้อยกว่ารายได้จากการประกอบอาชีพอื่นของบุคคลดังกล่าวก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ในการทำสวนยางพาราและสวนส้มโชกุน ในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ผู้ฟ้องคดีได้ใช้วิธีว่าจ้างคนงานและเข้าไปดูแลเพียงเดือนละประมาณ ๒-๓ ครั้งเท่านั้น อันถือว่าเป็นเวลาที่น้อยมากกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยทำประโยชน์ในที่ดินหรืออำนวยการทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตนเอง ในการทำสวนยางพาราและสวนส้มโชกุนเป็นเนื้อที่ ๙๓ ไร่กว่า ซึ่งต้องได้รับการดูแลบำรุงรักษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องสม่ำเสมอ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการประกอบอาชีพค้าขาย ซึ่งภรรยาของผู้ฟ้องคดีเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนสามัญ พ. อันเป็นการประกอบอาชีพอื่น แม้นาย ค. ซึ่งเป็นพี่ชายของผู้ฟ้องคดีจะเข้าไปดูแลที่ดินและควบคุมคนงานในสวนดังกล่าวทุกวัน แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับคัดเลือกให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็ต้องเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินหรืออำนวยการทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับด้วยตนเองอย่างเต็มความสามารถโดยไม่อาจให้ผู้ใดทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับแทนตนเองได้ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยากจน อีกทั้ง ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีจบการศึกษาทางเกษตรกรรมหรือเป็นบุตรของเกษตรกรแต่อย่างใด ข้อเท็จจริงจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรตามข้อ ๔^{๒๔} ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย

^{๒๔} ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๔

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“เกษตรกร” หมายความว่า

(๑) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยพิจารณาจากการใช้เวลาส่วนใหญ่ในรอบปีเพื่อประกอบเกษตรกรรมแห่งท้องที่นั้น

(๒) ผู้ยากจน ผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม และผู้เป็นบุตรของเกษตรกรที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา



หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีจึงขาดคุณสมบัติการเป็นเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๓) ข.^{๖๖} ของระเบียบคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจที่จะมีมติให้ผู้ฟ้องคดีสิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามข้อ ๑๑ วรรคห้า^{๖๗} ของระเบียบดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังรับฟังได้ตามผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒๘๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ ว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ดังกล่าวมีที่ดินบางส่วนอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่มีอำนาจนำที่ดินนั้นมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและไม่มีอำนาจจัดให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรได้ ทั้งนี้ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๔)^{๖๘} และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^{๖๙} แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน

^{๖๖-๖๗} ระเบียบคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐

ข้อ ๑๑ เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรสิ้นสิทธิหรือจะสิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับมอบจาก ส.ป.ก. ในกรณีดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดังต่อไปนี้

ก. สัญชาติไทย

ข. เป็นเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ค. มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง หรือของบุคคลในครอบครัวเดียวกันเพียงพอแก่การเลี้ยงชีพอยู่แล้ว

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่มีการสิ้นสิทธิตามวรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ปรากฏต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการจะมีมติให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรผู้นั้นสิ้นสิทธิก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๖๘-๖๙} พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒

มาตรา ๒๖ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินไว้บังคับในท้องที่ใดแล้ว

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) ถ้าเป็นที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติส่วนใดแล้ว เมื่อ ส.ป.ก. จะนำที่ดินแปลงใดในส่วนนั้นไปดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินมีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในที่ดินแปลงนั้น และให้ ส.ป.ก. มีอำนาจนำที่ดินนั้นมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้โดยไม่ต้องดำเนินการเพิกถอนตามกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ

เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้อำนาจพิจารณากำหนดแผนผังและจัดแบ่งแปลงที่ดิน ตลอดจนอนุมัติแผนงานและโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามมาตรา ๑๙ (๓) และ (๔)^{๗๐} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในที่ดินพิพาทซึ่งมิได้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินจึงเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจอันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีผลให้การออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๕๒ ของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บางส่วนไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจตามบทบัญญัติดังกล่าวที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังและการจัดแบ่งแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และแผนงานและโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงได้ และแม้ว่าข้อ ๑๐ (๓)^{๗๑} ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการออก แก้ไขเพิ่มเติม เพิกถอนและออกใบแทน

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตาม (๔) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ และมีอำนาจในการให้เช่าที่ดินอันเป็นป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวได้และให้ค่าเช่าที่ได้มาตกเป็นของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

มาตรา ๓๐ บรรดาที่ดินหรือสิ่งหามทรัพย์ที่ ส.ป.ก.ได้มาให้ ส.ป.ก. มีอำนาจจัดให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ ตามขนาดการถือครองในที่ดินดังกล่าวต่อไปนี้

(๑) จำนวนที่ดินไม่เกินห้าสิบไร่ สำหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกันซึ่งประกอบเกษตรกรรมอย่างอื่นนอกจากเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตาม (๒)

(๒) จำนวนที่ดินไม่เกินหนึ่งร้อยไร่ สำหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกันซึ่งใช้ประกอบเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนด

(๓) จำนวนที่ดินที่คณะกรรมการเห็นสมควร สำหรับสถาบันเกษตรกร ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประเภทและลักษณะการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรนั้น ๆ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๗๐} พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ตลอดจนการควบคุมการบริหารงานของ ส.ป.ก. รวมทั้งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) พิจารณาการกำหนดแผนผังและการจัดแบ่งแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

(๔) พิจารณานุมัติแผนงานและโครงการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่ายของ ส.ป.ก. เสนอรัฐมนตรี

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๗๑} ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการออก แก้ไขเพิ่มเติม เพิกถอนและออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐

ข้อ ๑๐ ให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพิกถอนหนังสืออนุญาตได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) เมื่อปรากฏว่าแนวเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงไปทำให้ที่ดินแปลงนั้นไม่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ฯลฯ

ฯลฯ



หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัด เพิกถอนหนังสืออนุญาตได้ เมื่อปรากฏว่าแนวเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ที่ดินแปลงนี้ไม่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีอำนาจ เพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก็ตาม แต่การเพิกถอนดังกล่าวมิได้มีผลทำให้มติของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีสันสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีสันสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินและเพิกถอนการจัดที่ดินบางส่วนที่อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน และให้เพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๕๒ ของผู้ฟ้องคดี และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต มีหนังสือ แจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ พร้อมทั้งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากที่ดินดังกล่าวและส่งคืน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบัน เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ ในที่ดินฯ พินักษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๗/๒๕๕๘)

กรณีที่มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินโดยมีเนื้อที่ ครอบคลุมถึงที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใช้เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ พระราชกฤษฎีกาข้างต้นจะมีผลเป็นการถอนสภาพ การเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินของที่ดินดังกล่าวก็ต่อเมื่อกระทรวงการคลัง ได้ให้ความยินยอมแล้ว ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่ากระทรวงการคลังได้ให้ความยินยอม ให้หาที่ดินดังกล่าวมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน และไม่ปรากฏด้วยว่าได้มีการถอนสภาพ ที่ดินดังกล่าวจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุกำหนดไว้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ย่อมไม่มีอำนาจนำที่ดินนั้นไปใช้ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ กรณีเช่นนี้ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดในท้องที่ที่รับผิดชอบมีอำนาจสั่งไม่รับคำขอเข้าทำประโยชน์ ในที่ดินดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณา คุณสมบัติก่อนแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกน้ำเค็ม และป่าโคกดอนโพธิ์ ในท้องที่ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งต่อมา ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลเชียงดา ตำบลนาสะอาด ตำบลสร้างคอม ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม ตำบลจอมศรี ตำบลโคกกลาง ตำบลเพ็ญ ตำบลบ้านธาตุ



ตำบลบ้านเหล่า ตำบลสุขุมเส้า ตำบลเตาไห ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี ตำบลนาทราย ตำบลบ้านแดง ตำบลดอนกลอย กิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอหนองหาน และตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยมีเนื้อที่ครอบคลุมถึงบริเวณที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ด้วย ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๒ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโครงการปฏิรูปที่ดินป่าโคกน้ำเค็มและป่าโคกดอนโพธิ์ฯ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ครอบครองดังกล่าว แต่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือแจ้งว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีขอเข้าทำประโยชน์ได้ระบุในทะเบียนพัสดุเคลื่อนที่ไม่ได้ของโรงเรียนบ้านโคกสว่างว่าได้สงวนหวงห้ามไว้เป็นค่ายลูกเสืออำเภอสร้างคอม แปลงหมายเลขที่ อด ๒๕๒๒ ได้มาโดยการยกให้เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๐๘ ทั้งได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ อด ๒๓๗๐ แล้ว จึงไม่สามารถนำที่ดินดังกล่าวมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์กรณีดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือยืนยันว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีอำนาจพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนทะเบียนที่ราชพัสดุ และหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าว และให้ดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ภายในเวลาที่ศาลกำหนด

คำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีขอเข้าทำประโยชน์และขอให้ดำเนินการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ นั้น ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุไว้แล้ว ตามทะเบียนที่ราชพัสดุเคลื่อนที่ไม่ได้ของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง และได้สงวนหวงห้ามไว้เป็นค่ายลูกเสืออำเภอสร้างคอม แปลงหมายเลขที่ อด ๒๕๒๒ ได้มาโดยยกให้เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๘ และต่อมาได้มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ อด ๒๓๗๐ แล้วเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นที่สาธารณสมบัติแผ่นดินประเภทใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ อยู่ในความดูแลของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕^{๗๒} แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับที่ดินแปลงดังกล่าว

^{๗๒} พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๕ ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ

บรรดาที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรมใดได้มาโดยการเวนคืนหรือการแลกเปลี่ยนหรือโดยประการอื่น ให้กระทรวงการคลังเข้าถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุนั้น ทั้งนี้ยกเว้นที่ดินที่ได้มาโดยการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม



ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุก่อนการกำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลเชียงดาฯ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนั้น การที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะนำที่ดินมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ ต้องได้รับความยินยอมจากกระทรวงการคลังตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๒)^{๗๓} แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ เมื่อคดีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า กระทรวงการคลังได้ให้ความยินยอมแล้ว จึงไม่อาจถือได้ว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลเชียงดาฯ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ มีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับที่ดินดังกล่าว อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีการถอนสภาพที่ดินดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ ส.ป.ก. จึงไม่มีอำนาจนำที่ดินนั้นมาใช้ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ และเมื่อผู้มีอำนาจดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คือ ส.ป.ก. โดยมีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดในท้องที่ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามมาตรา ๑๑^{๗๔} แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ซึ่งในคดีนี้คือ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัด ส.ป.ก. เป็นเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจสั่งไม่รับคำขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยไม่จำเป็นต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานีพิจารณาคุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิ

^{๗๓} พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒

มาตรา ๒๖ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินใช้บังคับในท้องที่ใดแล้ว

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ถ้าในเขตปฏิรูปที่ดินนั้น มีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือที่ดินที่ได้สงวนหรือหวงห้ามไว้ตามความต้องการของทางราชการ เมื่อกระทรวงการคลังได้ให้ความยินยอมแล้ว ให้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินนั้น มีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับที่ดินดังกล่าว โดยมีต้องดำเนินการถอนสภาพตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและให้ ส.ป.ก. มีอำนาจนำที่ดินนั้นมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๗๔} พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๑๑ เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรา ๒๕ ใช้บังคับในท้องที่จังหวัดใดแล้ว ให้จัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขึ้นสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่คณะกรรมการและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำหนด

ในกรณีที่ได้กำหนดเขตปฏิรูปที่ดินเขตหนึ่งเขตใดคลุมที่ดินในเขตของสองจังหวัดขึ้นไป คณะกรรมการจะมอบหมายให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดใดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตลอดเขตปฏิรูปที่ดินนั้นก็ได้ไม่ว่าจะมีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินในจังหวัดที่เกี่ยวข้องนั้นหรือไม่

ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามมาตรา ๖ ทำหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินกรุงเทพมหานครด้วย

ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นเพียงระเบียบที่กำหนดให้ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาคุณสมบัติของเกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับที่ดิน จากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแต่เพียงเท่านั้น พินาภายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๘/๒๕๕๘)

การที่เกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้ยินยอมให้มีการก่อสร้างศาลาประชุมและศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้านบนที่ดิน ที่ตนได้รับ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ย่อมถือว่าเป็นการสละสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ที่ตนได้รับมอบจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งเป็นการแสดงเจตนาว่าตนมิได้ครอบครองและทำกินในที่ดิน ส่วนดังกล่าวแล้ว กรณีจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือก ให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ (๑) ของระเบียบ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น การที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติให้สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดดำเนินการรังวัดแบ่งแยกที่ดินส่วนที่ก่อสร้างศาลาประชุมหมู่บ้าน และศาลาอเนกประสงค์ออกจากแปลงที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ของเกษตรกรผู้นั้น เพื่อที่หมู่บ้านจะได้มายื่นคำขอใช้ที่ดินให้ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ของสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อไป และได้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. เหลือเฉพาะส่วนที่เกษตรกรผู้นั้นครอบครองทำประโยชน์ จึงเป็นการกระทำที่ชอบ ด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจากปฏิรูปที่ดิน จังหวัดชุมพร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก.) เลขที่ ๔๓๐๘ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๓๔ ตารางวา ออกให้เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ แต่นาย ข. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ได้มาขออนุญาตผู้ฟ้องคดีก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ผู้ฟ้องคดีได้อนุญาตให้



ก่อสร้างอาคารดังกล่าวในที่ดินได้เป็นการชั่วคราว ซึ่งภายหลังนาย ส. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ คนใหม่ได้มาบันทึกถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า ที่ดินแปลงพิพาทของผู้ฟ้องคดีได้รังวัดรวมที่ดินของหมู่บ้านไปด้วย ประมาณ ๑ ไร่ ๓ งาน จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปชี้แจงข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า กระบวนการคัดเลือก ผู้ฟ้องคดีเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามที่ดินพิพาทนั้นถูกต้องตามระเบียบ เนื่องจาก ตั้งแต่สำรวจรังวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จนถึงการอนุญาตเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ไม่ปรากฏว่า ที่ดินแปลงพิพาทมีการก่อสร้างศาลาประชุมและศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน แต่ได้มีการก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ และ พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามลำดับ จึงเสนอความเห็นให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดชุมพร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแบ่งแยกที่ดิน ในส่วนที่หมู่บ้านได้ก่อสร้างศาลาประชุมและศาลาอเนกประสงค์ออกจากแปลงที่ดินที่ได้ออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพื่อให้หมู่บ้านจะได้มายื่นคำขอใช้ที่ดินให้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อไป และจะได้แก้ไขรูปแบบที่ และเนื้อที่ตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ให้เหลือเฉพาะส่วนที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติเห็นชอบตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือ แจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และให้ผู้ฟ้องคดีไปพบเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการตามมติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแบ่งแยกที่ดิน ในส่วนที่หมู่บ้านได้ก่อสร้างศาลาประชุมและศาลาอเนกประสงค์ออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี ตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. เลขที่ ๔๓๐๘ ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ให้ความยินยอมและอนุญาตให้ผู้ใหญ่บ้าน ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ในที่ดินที่ตนต้องทำการเกษตร และเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบล เขาทะเลได้ก่อสร้างศาลาประชุมบนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีก็มีได้โต้แย้งคัดค้าน หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ที่ดินกลับสู่สภาพเดิมในทันที แต่กลับยินยอมให้ใช้ประโยชน์ ของหมู่บ้านต่อไปจนกว่าอาคารจะหมดสภาพการใช้งาน กรณีถือว่าผู้ฟ้องคดีได้สละสิทธิ การเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับมอบจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๑)^{๗๕} ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นการแสดงเจตนาว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ครอบครองและทำกินที่ดินในส่วนนั้น ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อ ๘ (๑)^{๗๖} ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ ดังนั้น เมื่ออำเภอสวีได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีคณะกรรมการหมู่บ้านและราษฎรหมู่ที่ ๓ ตำบลเขาทะเล มีมติยืนยันว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินได้ทับซ้อนกับที่ดินสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน ซึ่งได้ก่อสร้างศาลาประชุมหมู่บ้านและศาลาอเนกประสงค์อยู่ในที่ดินดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการรังวัดแบ่งแยกส่วนที่หมู่บ้านได้ก่อสร้างศาลาประชุมและศาลาอเนกประสงค์ออกจากแปลงที่ดินที่ได้ออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพื่อให้หมู่บ้านจะได้มายื่นคำขอใช้ที่ดินให้ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อไป และได้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. เหลือเฉพาะส่วนที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ต่อไป มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว **พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๐/๒๕๕๘)**

^{๗๕} ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐

ข้อ ๑๑ เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรสันสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับมอบจาก ส.ป.ก. ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ตาย เลิกสถาบันเกษตรกร หรือสละสิทธิ เว้นแต่จะมีการทดทอดทางมรดก ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๗๖} ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๘ เกษตรกรผู้จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินของรัฐหรือเกษตรกรผู้เช่าที่ดินที่นำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเป็นผู้ทำกินในที่ดินนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ



การที่บุคคลผู้ครอบครองที่ดินเดิมสละการครอบครองที่ดินของตน โดยได้อोनและส่งมอบที่ดินดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น บุคคลผู้รับโอนที่ดินย่อมเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินนั้นตามhythmatra ๑๓๗๗ และมาตรา ๑๓๗๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อสิทธิครอบครองที่ดินเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ที่ดินดังกล่าวเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน แต่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้มีสิทธิครอบครองได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว กรณีจึงไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และข้อ ๘ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เนื้อที่ประมาณ ๗๔ ไร่ ด้วยการปลูกต้นยูคาลิปตัสเต็มพื้นที่ ต่อมา ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ ตำบลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว ตำบลเขาสามสิบ ตำบลเขาฉกรรจ์ ตำบลพระเพลิง กิ่งอำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอเมืองสระแก้ว ตำบลห้วยโจด ตำบลวัฒนานคร ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร ตำบลไทรทอง ตำบลเบ็ญจขร ตำบลชัยมะกรูด ตำบลคลองหาด ตำบลไทยอุดม ตำบลคลองไก่อี้น อำเภอคลองหาด ตำบลผ่านศึก ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ และตำบลคลองหินปูน ตำบลตาหลังใน ตำบลทุ่งมหาเจริญ ตำบลวังใหม่ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยครอบคลุมที่ดินดังกล่าวด้วย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้ประกาศแจ้งให้บุคคลที่อยู่ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้และยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินมาขอยื่นคำร้องขอออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ปรากฏว่า นาย ค. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นาง พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และนาย ก. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มายื่นคำขอออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ด้วย โดยภายหลังจากที่ได้ดำเนินการระบวนการรังวัด สอบสวนสิทธิเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้วได้มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงเลขที่ ๗ กลุ่มที่ ๔๒๔๒ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงที่ ๙ กลุ่มที่ ๔๒๔๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงเลขที่ ๑๐ กลุ่มที่ ๔๒๔๒ โดยได้มีการออกเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก.

ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีการออกเป็นเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข. ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ขอให้ดำเนินการเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. และ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข. ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดี เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทได้ทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาทโดยการปลูกต้นยูคาลิปตัสมากกว่า ๑๐ ปี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มิได้ดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยละเอียด ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งสามฉบับที่ออกให้แก่บุคคลทั้งสาม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว ได้แก่ นาย ส. ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ได้ให้การว่า ที่ดินพิพาทเดิมเป็นของนาง ล. ต่อมา ได้ขายที่ดินแปลงพิพาทให้กับ นาย พ. และนาย พ. ได้ขายให้กับบริษัท ส. โดยบริษัท ส. ได้ขายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทด้วยการปลูกต้นยูคาลิปตัสมาตั้งแต่ ต้นปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าไม่ได้โต้แย้งหรือคัดค้านพยานดังกล่าวแต่อย่างใด ส่วนหัวหน้าผู้ควบคุมการสอบสวนสิทธิของผู้ยื่นคำขอเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะนัดหมายผู้ครอบครองที่ดินเพื่อให้ช่างไปสำรวจจริงวัด และถึงแม้เมื่อถึงกำหนด นัดหมายผู้ครอบครองที่ดินไม่อยู่ ผู้ครอบครองที่ดินข้างเคียงหรือผู้ปกครองท้องที่ก็สามารถนำชี้ ต่อช่างรังวัดแทนได้ ส่วนในการสอบสวนสิทธินั้นเจ้าหน้าที่จะนัดหมายผู้ถือครองที่ดิน ที่มีการรังวัดไว้แล้วให้มารวมกัน ณ จุดใดจุดหนึ่งเพื่อสอบสวนว่ารูปแผนที่ที่ทำไว้ถูกต้องหรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่จะมีได้เข้าไปตรวจสอบในที่ดินแต่ละแปลงแต่อย่างใด ตนจึงมิได้เห็นพื้นที่การถือครอง ของผู้ยื่นคำขอแต่ละราย แต่เชื่อถ้อยคำของผู้ยื่นคำขอ เนื่องจากมีผู้ปกครองท้องที่ให้การรับรอง อยู่ด้วย นอกจากนี้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จะมีพยานหลักฐานยืนยันว่า ขณะที่ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินแปลงพิพาท มีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ยื่นคำร้องขอและนำเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไปทำการรังวัดปักเขตที่ดินและแจ้งว่าเป็นผู้ถือครองที่ดินโดยมีผู้ปกครองท้องที่และเพื่อนบ้าน รับรองก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีก็มีพยานหลักฐานซึ่งเป็นหนังสือโอนสิทธิการครอบครองที่ดิน ฉบับลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๒ ระหว่างบริษัท ส. จำกัด กับผู้ฟ้องคดี สัญญาซื้อขาย และโอนสิทธิครอบครองที่ดิน ระหว่างบริษัท ส. จำกัด กับนาย พ. หนังสือยินยอมให้เข้าไป ทำประโยชน์ในที่ดิน และแผนที่ที่ดิน ซึ่งมีลายมือชื่อของนาย พ. และลายพิมพ์นิ้วมือของนาง ล. ในเอกสารดังกล่าว สอดคล้องกับคำให้การของนาย ส. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ และเมื่อ



พยานหลักฐานดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานของบุคคลภายนอกไม่มีส่วนได้เสียกับคู่กรณี จึงมีน้ำหนักควรแก่การรับฟัง ประกอบกับถ้อยคำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้การว่า หลังจากที่ดำเนินการรังวัดเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัด และเมื่อเดินทางกลับเพื่อเตรียมเพาะปลูก จึงพบว่าการปลูกต้นยูคาลิปตัสในที่พิพาท พยานหลักฐานแห่งคดีจึงฟังได้ว่านาง ล. สละการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่นาย พ. และนาย พ. ได้โอนการครอบครองให้แก่บริษัท ส. และสุดท้ายบริษัท ส. ได้โอนและส่งมอบที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทตามนัยมาตรา ๑๓๗๗ และมาตรา ๑๓๗๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และขณะที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทำการรังวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ นั้น ที่ดินพิพาทมีต้นยูคาลิปตัสที่ผู้ฟ้องคดีได้ปลูกอยู่ในพื้นที่แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ถ้อยคำขณะยื่นคำขอว่าพื้นที่พิพาทได้มีการทำประโยชน์ด้วยการปลูกพืชผลทางการเกษตรจึงขัดกับสภาพความเป็นจริงเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทจึงไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และข้อ ๘ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ การจัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท ตลอดจนออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก.) และ (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข.) ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก.) และ (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข.) ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นับแต่วันที่ออกเอกสารดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๙๑-๑๓๙๒/๒๕๕๘)

๖.๔ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การที่คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัด และคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลจะมีมติให้ผู้เช่ามีสิทธิซื้อที่ดินที่ตนเช่าทำนาจากผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวได้ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ นั้น กรณีต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้เช่าได้ยื่นความประสงค์ขอซื้อที่ดินดังกล่าวแล้ว และได้รับการปฏิเสธจากผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเสียก่อน รวมทั้งคณะกรรมการ

ดังกล่าวยังต้องให้โอกาสแก่ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งชี้แจงแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วยการมีมติโดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเช่นว่านี้และไม่ดำเนินการตามบทบัญญัติข้างต้น ย่อมเป็นการออกคำสั่งทางปกครองโดยมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหกได้ซื้อที่ดินที่แบ่งแยกกรรมสิทธิ์จากโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๑ ตำบลท่าโขลง (คลองซอยที่ ๑ ฝั่งตะวันออก) อำเภอคลองหลวง จังหวัดธัญบุรี เนื้อที่ ๒๙๘ ไร่ ๑ งาน ๙๖ ตารางวา จากบริษัท พ. ที่ซื้อต่อมาจากนาย ก. อีกทอดหนึ่ง โดยก่อนหน้านั้น นาย ก. ได้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เช่าที่ดินแปลงดังกล่าวเพื่อปลูกกล้วยมีกำหนด ๑ ปี ซึ่งเมื่อพ้นกำหนด ๑ ปี นาย ก. ได้บอกเลิกสัญญาเช่าต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้วินิจฉัยว่าการบอกเลิกสัญญาเช่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีมติว่า การเช่าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การเช่าถือว่ากำหนด ๖ ปี นับแต่วันทำสัญญาเช่าตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ นาย ก. ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่า นาย ก. ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำวินิจฉัยดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติยืนตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นาย ก. จึงยื่นฟ้องกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ที่ ๓ และประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลคลองหนึ่ง ที่ ๔ เป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดธัญบุรี เพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คดีถึงที่สุด โดยศาลฎีกามีคำพิพากษายกฟ้อง ซึ่งปรากฏว่าที่ดินแปลงดังกล่าว นาย ก. ได้โอนขายให้แก่บริษัท พ. จำกัด กับพวกรวม ๑๑ ราย ไปแล้วตั้งแต่ก่อนที่ศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา โดยผู้ซื้อผู้ขายแจ้งว่า ไม่มีการเช่า และมีการจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมระหว่างบริษัท พ. และผู้รับโอนรายอื่นอีก ๑๐ ราย โดยบริษัท พ. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๑ ซึ่งเป็นแปลงคงเหลือ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือถึงบริษัท พ. และผู้รับโอนที่ดินรายอื่น ๆ แจ้งความประสงค์ขอซื้อที่ดินพิพาทคืน โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แต่ไม่ได้รับแจ้งผล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยให้ผู้ให้เช่าหรือผู้รับโอนที่ดินพิพาทขายที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในระหว่างนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๖ และบุคคลอื่นอีกรวม ๒๖ ราย ได้ซื้อที่ดินพิพาทจากบริษัท พ.



โดยมีการจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมเป็นโฉนดที่ดินแปลงย่อย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเรื่อง การขอซื้อที่ดินพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มาพิจารณาแล้วมีมติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีสิทธิ ซื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๑ จากผู้รับโอนตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมฯ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหกในฐานะผู้รับโอนที่ดินพิพาทไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว และได้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาคำอุทธรณ์แล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวล่วงเลยมานานแล้ว จึงสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สภาพที่ดินปัจจุบันและพิจารณาทบทวนมติอีกครั้งแล้วรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบ คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลคลองหนึ่ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะ ผู้รับหน้าที่แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จากการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วมีมติ เห็นชอบกับมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีมติยืนตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหกจึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ ที่มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทคืนจากผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีหนังสือถึงบริษัท พ. และผู้รับโอนที่ดินรายอื่น ๆ แจ้งความประสงค์ขอซื้อที่ดินพิพาทโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับปรากฏตามใบตอบรับ ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ได้ติดตามผลว่าเป็นประการใด ทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ยื่นความประสงค์ขอซื้อที่ดินพิพาทและได้รับการปฏิเสธจากผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหก ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทตามมาตรา ๕๔^{๗๗} แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมฯ และก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะมีมติว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ หรือผู้เช่าเป็นผู้มีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทจากผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหก อันเป็นการกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี ทั้งสิบหกโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดี ทั้งสิบหกเข้ามาเป็นคู่กรณีก่อนที่จะมีมติแต่อย่างใด มติดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่ได้ให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหกได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และไม่ได้ให้โอกาสโต้แย้งชี้แจงแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนมีมติดังกล่าวตามมาตรา ๓๐

^{๗๗} พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

มาตรา ๕๔ ถ้าผู้ให้เช่าขายนาไปโดยมิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๕๓ ไม่ว่านานั้นจะถูกโอนต่อไปยังผู้ใด ผู้เช่านา มีสิทธิซื้อนาจากผู้รับโอนนั้นตามราคาและวิธีการชำระเงินที่ผู้รับโอนซื้อไว้หรือตามราคากลางในขณะนั้น แล้วแต่ราคาใด จะสูงกว่ากัน แต่ทั้งนี้ผู้เช่าจะต้องใช้สิทธิซื้อดังกล่าวภายในกำหนดเวลาสองปีนับแต่วันที่ผู้เช่ารับรู้หรือควรรับรู้ หรือภายใน กำหนดเวลาสามปีนับแต่ผู้ให้เช่าโอนนา

ถ้าผู้รับโอนตามวรรคหนึ่งไม่ยอมขายนาให้แก่ผู้เช่า ผู้เช่าอาจร้องขอต่อ คชก. ตำบลเพื่อวินิจฉัยให้ผู้ให้เช่าขายนาได้

วรรคหนึ่ง^{๗๘} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ หรือผู้เช่ามีสิทธิซื้อที่พิพาทจากผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหกซึ่งเป็นผู้รับโอน เป็นการที่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ พินาศให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๕๖-๑๐๕๘/๒๕๕๘)

๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ

๖.๕.๑ การปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ ของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้อำนาจดุลพินิจแก่กรมธนารักษ์และจังหวัด ในการพิจารณาว่าจะนำที่ราชพัสดุไปจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าหรือโดยวิธีการจัดทำสัญญาต่างตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดให้เช่าหรือไม่ก็ได้ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติวางกรอบแนวทางการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ และคณะทำงานได้กำหนดมาตรการและแนวทางการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุโดยการจัดให้เช่าไว้แล้ว โดยไม่ปรากฏว่ามาตรการและแนวทางดังกล่าวขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงข้างต้น การใช้ดุลพินิจเกี่ยวกับการนำที่ราชพัสดุมาจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าหรือโดยวิธีการจัดทำสัญญาต่างตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดให้เช่า จึงต้องคำนึงถึงมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนมาตรการของคณะทำงานด้วย และหากดำเนินการไปแล้วพบว่ามีความจำเป็นหรือมีปัญหาอุปสรรค ก็ย่อมขอให้คณะรัฐมนตรีหรือคณะทำงานทบทวนมติหรือมาตรการนั้นได้

สรุปข้อเท็จจริง

ที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ สฎ.๙๔๘ (แปลงสงวนบ่อถ่านศิลา) ซึ่งกระทรวงการคลังได้อนุญาตให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนำที่ดินพิพาทไปปฏิรูปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แต่เนื่องจากกรมป่าไม้

^{๗๘} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน



ตรวจพบในภายหลังว่ามีผู้ประกอบกิจการสวนปาล์มน้ำมันจำนวน ๘ รายเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท โดยผู้ประกอบการจำนวน ๕ รายได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจากกรมป่าไม้ ส่วนผู้ประกอบการจำนวน ๓ ราย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. และบริษัท ก. บุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาต กรมป่าไม้จึงแจ้งให้ผู้ประกอบการทั้งแปดรายไปยื่นคำร้องขอเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กระทรวงการคลัง เห็นชอบให้ผู้ประกอบการทั้งแปดรายเช่าที่ราชพัสดุแปลงพิพาทตามพื้นที่ที่ครอบครองทำประโยชน์จริง แต่ในระหว่างการดำเนินการจัดให้ผู้ประกอบการทั้งแปดรายเช่าที่ดินพิพาท ได้มีกลุ่มราษฎรเดินทางมาชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินพิพาทและให้นำที่ดินพิพาทมาจัดสรรให้กับราษฎร ทางราชการจึงต้องชะลอการจัดให้เช่าไว้ก่อนเพื่อรอผลการพิจารณากรณีดังกล่าว ผลการพิจารณาปรากฏว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง พิจารณาแก้ไขปัญหา ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมแก้ไขปัญหากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้สำรวจพื้นที่ที่ผู้ประกอบการเข้าทำประโยชน์และวางกรอบแนวทางการแก้ปัญหา ด้วยการนำพื้นที่ทั้งหมดที่หมดอายุการอนุญาตหรือถูกยกเลิกการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์มาจัดสรรให้แก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองและเป็นคนในพื้นที่เป็นหลัก เข้าทำประโยชน์ นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหากรณีราษฎรเข้าครอบครองสวนปาล์มในพื้นที่ที่เอกชนขอใช้ประโยชน์ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานฯ ซึ่งคณะทำงานฯ ประชุมหารือแล้วมีมติเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหา โดยเสนอให้นำพื้นที่พิพาทส่วนที่ผู้ประกอบการ ๕ รายได้รับอนุญาตเดิมซึ่งใบอนุญาตหมดอายุแล้วแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งให้นำไปจัดให้ผู้ประกอบการทั้ง ๕ ราย เข้าทำประโยชน์ ส่วนที่สองให้นำไปจัดแบ่งแปลงให้ราษฎรเช่ารายละไม่เกิน ๑๐ ไร่ สำหรับพื้นที่ที่ผู้ประกอบการจำนวน ๓ รายเข้าทำประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต ให้กันออกมาจัดให้ราษฎรทั้งแปลง แต่หลังจากนั้นจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือแจ้งอธิบดีกรมธนารักษ์ว่า คณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาการครอบครองพื้นที่สวนปาล์มที่เอกชนขอใช้ประโยชน์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่งตั้งขึ้น ได้พิจารณากรณีดังกล่าวแล้วเห็นชอบแบ่งพื้นที่ครึ่งหนึ่งให้ผู้ประกอบการทั้งสามเช่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือขอให้ผู้อำนวยการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติพิจารณาทบทวนมติของคณะทำงานฯ ซึ่งศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติได้ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัยเป็นผู้พิจารณา นอกจากนี้ สำนักนายกรัฐมนตรียังได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการประกอบอาชีพ

และที่อยู่อาศัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราษฎรเข้าครอบครองพื้นที่สวนปาล์ม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้พิจารณาและมีมติเห็นควรผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการทั้งสามรายได้รับสิทธิการเช่าที่ดินจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ครอบครองเดิม ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๖๘ ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรชุมชนเครือข่ายรักษ์แผ่นดินเกิดภาคใต้ เห็นว่า คณะทำงานฯ มีมติให้นำที่ดินพิพาทในส่วนที่ผู้ประกอบการทั้งสามรายบุกรุกเข้าครอบครองทำประโยชน์มาจัดสรรให้ราษฎรทั้งแปลง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำที่ดินทั้งหมดในส่วนที่ห้ามหุ้นส่วนจำกัด ช. ห้ามหุ้นส่วนจำกัด บ. ครอบครองมาจัดสรรให้กับราษฎรตามที่คณะทำงานฯ เสนอ แต่ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ไม่สามารถดำเนินการในที่ดินพิพาทได้ในขณะนั้น เนื่องจากผู้ประกอบการทั้งสองรายดังกล่าวยื่นฟ้องคดีเกี่ยวกับที่ดินพิพาทต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราช และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนครศรีธรรมราช ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้จัดสรรที่ดินแปลงพิพาทให้แก่สมาชิกกลุ่มองค์กรชุมชนเครือข่ายรักษ์แผ่นดินเกิดภาคใต้และราษฎรในพื้นที่ที่ไม่มีที่ดินทำกิน แต่ก็ไม่มีการดำเนินการใด ๆ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๖๘ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ดำเนินการนำที่ราชพัสดุดังกล่าวในส่วนที่เหลือเนื้อที่ร้อยละ ๔๐ ที่ห้ามหุ้นส่วนจำกัด ช. ห้ามหุ้นส่วนจำกัด บ. ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมาจัดสรรให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๖๘

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ ที่เห็นชอบให้สำรวจพื้นที่ผู้ประกอบการเข้าทำประโยชน์และวางกรอบแนวทางการแก้ปัญหา โดยให้นำพื้นที่ทั้งหมดที่หมดอายุการอนุญาตหรือถูกยกเลิกการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ มาจัดสรรให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เป็นกรณีที่คณะรัฐมนตรีใช้อำนาจในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุดของฝ่ายบริหารกำหนดมาตรการและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหากรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว ระหว่างราษฎรกับผู้ประกอบการสวนปาล์มน้ำมันที่เข้าไปครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท โดยมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกับกระทรวงอื่น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการแก้ไขปัญหา มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมิได้มีผลบังคับเป็นการทั่วไปอันเข้าลักษณะของกฎ แต่มีลักษณะเป็นการกำหนดนโยบายและแนวทางให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ นำไปเป็นกรอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไป

ส่วนมาตรการในการแก้ไขปัญหของคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหกรณีราษฎรเข้าครอบครองสวนปาล์มในพื้นที่ที่เอกชนขอใช้ประโยชน์ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี



เป็นประธานคณะทำงานนั้น เป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา ๑๑^{๗๙} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ในการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหากรณีราษฎรเข้าครอบครองสวนปาล์มในพื้นที่ที่เอกชนขอใช้ประโยชน์ ดังนั้นมติของคณะรัฐมนตรีและมาตรการในการแก้ไขปัญหาของคณะทำงานชุดนี้เพื่อแก้ไขปัญหากรณีราษฎรเข้าครอบครองสวนปาล์มในพื้นที่ที่เอกชนขอใช้ประโยชน์ จึงมีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย ประกอบกับข้อ ๒๔^{๘๐} และข้อ ๒๕^{๘๐} ของกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล

^{๗๙} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๑๑ นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) กำกับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อการนี้จะสั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจำเป็นจะยับยั้งการปฏิบัติราชการใด ๆ ที่ขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้และมีอำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น

(๒) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหนึ่งหรือหลายกระทรวงหรือทบวง

(๓) บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตำแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม

(๔) สั่งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม ให้ได้รับเงินเดือนในสำนักนายกรัฐมนตรีในระดับ และขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม

(๕) แต่งตั้งข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดำรงตำแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง โดยให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเช่นว่านี้ให้ข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งมีฐานะเสมือนเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งตนมาดำรงตำแหน่งนั้นทุกประการ แต่ถ้าเป็นการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

(๖) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี หรือเป็นคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ และกำหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง

(๗) แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี

(๘) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

(๙) ดำเนินการอื่น ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย

ระเบียบตาม (๘) เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ใช้บังคับได้

^{๘๐-๘๑} กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๒๔ การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ การใช้สิทธิตามสัญญาเช่า และการบอกเลิกสัญญาเช่า

(๑) ในกรุงเทพมหานคร ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมธนารักษ์

(๒) ในจังหวัดอื่น ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด เว้นแต่เป็นการให้เช่าที่ดินที่ผู้เช่าใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรือการให้เช่าที่ดินที่ผู้เช่าใช้ประกอบเกษตรกรรมที่มีกำหนดเวลาเกินสามปี การให้เช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารโดยยกกรรมสิทธิ์อาคารที่ปลูกสร้างให้แก่กระทรวงการคลัง การให้เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น หรือการให้เช่าอาคารซึ่งเป็นที่ราชพัสดุจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมธนารักษ์

บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้เช่าที่ราชพัสดุไว้ ก็ไม่ได้กำหนดเป็นอำนาจผูกพันว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องนำที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสงวนไว้แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทางราชการไปจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่า หรือโดยวิธีการจัดทำสัญญาต่างตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดให้เช่า แต่กำหนดให้เป็นอำนาจดุลพินิจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการพิจารณาว่าจะนำที่ราชพัสดุมาจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าหรือโดยวิธีการจัดทำสัญญาต่างตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดให้เช่าหรือไม่ก็ได้ ดังนั้น การที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ และคณะทำงานฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุโดยการจัดให้เช่าไว้แล้ว โดยไม่ปรากฏว่ามาตรการและแนวทางดังกล่าวขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงข้างต้น การใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เกี่ยวกับการนำที่ราชพัสดุแปลงพิพาทมาจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าหรือโดยวิธีการจัดทำสัญญาต่างตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดให้เช่า จึงต้องคำนึงถึงมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนมาตรการในการแก้ไขปัญหาของคณะทำงานฯ ด้วย หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการไปแล้วพบว่ามีความจำเป็นหรือมีปัญหาอุปสรรค ก็ย่อมขอให้คณะรัฐมนตรีหรือคณะทำงานฯ ทบทวนมติหรือมาตรการได้ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและมาตรการแก้ไขปัญหาของคณะทำงานฯ ด้วยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรังวัดแบ่งพื้นที่ที่ได้แบ่งครึ่งมาจากผู้ประกอบการที่มีหนังสืออนุญาตแต่หนังสือหมดอายุลง เป็นแปลงย่อยแปลงละไม่เกิน ๑๐ ไร่ เพื่อนำมาจัดสรรให้แก่ประชาชนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงมหาดไทย แต่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการบริเวณพื้นที่ที่ผู้ประกอบการจำนวน ๓ ราย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ. และบริษัท ก. ได้บุกรุกเข้าใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต และได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้พิจารณาให้เช่าที่ราชพัสดุเช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายที่ได้รับอนุญาตเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ประกอบการที่ไม่มีหนังสืออนุญาตมีสิ่งปลูกสร้าง

การจัดทำสัญญาต่างตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการใช้สิทธิตามสัญญา และการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมธนารักษ์

ข้อ ๒๕ ที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสงวนไว้แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทางราชการ จะนำมาจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าหรือโดยวิธีการจัดทำสัญญาต่างตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดให้เช่าก็ได้ แต่จะต้องเป็นการจัดหาประโยชน์เป็นการชั่วคราว

การจัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นการให้เช่าตามข้อ ๒๓ (๑) (๒) (๔) และ (๕) และจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรม หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว

การจัดหาประโยชน์โดยวิธีจัดทำสัญญาต่างตอบแทนอื่นนอกเหนือจากการจัดให้เช่าตามวรรคหนึ่ง จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว และได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

